01 / TEMA ELEGIDO PARA DESARROLLAR

Garantías constitucionales

Amparo, hábeas data y hábeas corpus. Tema breve para exponer en aproximadamente 3 minutos. Apunte: pp. 34-35; Constitución Nacional, art. 43 [1].

Las **garantías constitucionales** son mecanismos que permiten defender los derechos y hacerlos efectivos. El artículo 43 de la Constitución Nacional contempla tres vías de protección: el amparo, el hábeas data y el hábeas corpus.

¿Qué es el amparo y cuándo procede?

Es una acción judicial rápida para proteger derechos frente a actos u omisiones de autoridades o particulares que los lesionen o amenacen de manera actual o inminente, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Procede cuando no existe otro medio judicial más idóneo.

¿Quién puede promoverlo?

La persona afectada. Para derechos colectivos, como los del ambiente o los consumidores, también pueden actuar el defensor del pueblo y las asociaciones habilitadas. El juez puede declarar inconstitucional la norma en que se apoya la lesión.

¿Qué es el hábeas data?

Protege los datos personales: permite conocer qué información existe y para qué se utiliza en registros públicos o privados destinados a dar informes. Ante falsedad o discriminación, permite pedir su rectificación, actualización, supresión o confidencialidad; respeta el secreto de las fuentes periodísticas.

¿Qué es el hábeas corpus?

Protege la libertad física ante restricciones o amenazas ilegítimas, el agravamiento ilegal de la detención y la desaparición forzada. Puede presentarlo el afectado o cualquier persona en su favor; el juez debe resolver de inmediato, incluso durante el estado de sitio.

Las cuatro situaciones del hábeas corpus

Situación	Finalidad
Reparador	Hacer cesar una privación ilegítima de la libertad.
Preventivo	Evitar una amenaza ilegítima contra la libertad física.
Correctivo	Corregir el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención.
Desaparición forzada	Obtener una respuesta judicial urgente ante la desaparición de una persona.

Ejemplos para explicar el tema

Amparo: reclamar una prestación de salud urgente indebidamente negada. **Hábeas data:** corregir una deuda inexistente en una base de informes. **Hábeas corpus:** pedir el cese de una detención ilegal.

Frase para recordar: amparo = protección urgente de derechos; hábeas data = datos personales; hábeas corpus = libertad física. Los derechos se reconocen y las garantías permiten defenderlos.

Las páginas citadas corresponden a la numeración digital del apunte de 129 páginas, contando la primera como 1. Todas las referencias principales de esta guía están dentro de las primeras 100.

02 / RESPUESTAS BREVES

Derecho, normas y ley

Apunte: pp. 5-12, 15-20 y 24-25.

¿Qué es el derecho y para qué sirve en la sociedad?

Es el conjunto de normas jurídicas obligatorias que regula la convivencia y las relaciones entre las personas. Sirve para ordenar la vida social, resolver conflictos, proteger derechos y promover justicia, seguridad, paz y cooperación.

¿Cuáles son las normas que rigen la sociedad y en qué se diferencian?

Las principales son sociales, morales, religiosas y jurídicas. Se diferencian por su origen y su sanción: rechazo social, remordimiento, consecuencia espiritual o imposición estatal, respectivamente.

Norma	Origen y consecuencia del incumplimiento
Social	Usos de convivencia, como saludar; sanción de rechazo o desaprobación social.
Moral	Conciencia y valores personales; sanción de remordimiento.
Religiosa	Fe y preceptos religiosos; consecuencias de carácter espiritual.
Jurídica	Regula conductas sociales con obligatoriedad; el Estado puede exigir su cumplimiento y aplicar sanciones.

¿Qué diferencia hay entre ética y moral?

La **moral** reúne valores y reglas sobre lo bueno y lo malo; la **ética** reflexiona críticamente sobre ellos y sus fundamentos. La religión se apoya en la fe y la norma jurídica cuenta con coerción estatal. *Aclaración conceptual complementaria.*

¿Cuáles son las fuentes formales del derecho?

Son las formas en que el derecho se manifiesta o se elabora. El apunte enumera **ley, costumbre, jurisprudencia y doctrina**; se distinguen de las fuentes materiales, que son las necesidades y circunstancias sociales que impulsan las normas.

Fuente formal	Idea central
Ley	Norma escrita de autoridad competente; fuente principal y obligatoria.
Costumbre	Práctica reiterada con convicción de obligatoriedad; se aplica en los supuestos admitidos, sin contrariar el derecho.
Jurisprudencia	Sentencias concordantes sobre un tema. En general orienta; el apunte distingue el fallo plenario vinculante en su ámbito.
Doctrina	Opiniones y estudios de juristas: ayudan a interpretar el derecho, pero no son obligatorios.

¿Qué es la ley y cuáles son sus características?

Es una norma jurídica **escrita y emanada de autoridad competente**. Es general, obligatoria, regula conductas exteriores y es coercible: el Estado puede exigirla. La ignorancia de la ley, como regla, no excusa su incumplimiento.

¿Cómo se aplica la ley en el tiempo?

Rige desde la fecha que establece o después del octavo día de su publicación oficial. Se aplica a las consecuencias de relaciones existentes y, como regla, no es retroactiva; una excepción legal no puede vulnerar garantías constitucionales.

Complemento: las nuevas leyes supletorias no se aplican a contratos en ejecución, salvo normas más favorables al consumidor. En materia penal rige la excepción de la ley más benigna.

03 / OBLIGACIONES

Concepto y estructura

Apunte: pp. 39-44. Para la forma de los actos y contratos: pp. 56 y 59-60.

¿Qué es una obligación?

Es una relación jurídica por la cual un **acreedor** puede exigir a un **deudor** una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Si el deudor incumple, el acreedor dispone de medios legales para obtener su satisfacción.

¿Cuáles son sus elementos?

Sujetos: acreedor y deudor. **Objeto:** prestación que se debe cumplir. **Causa o fuente:** hecho que da nacimiento a la obligación. El vínculo jurídico relaciona el crédito del acreedor con la deuda del deudor.

¿Cuál es su objeto y qué requisitos debe reunir?

El objeto es una prestación de **dar, hacer o no hacer**. Debe ser posible material y jurídicamente, lícita, determinada o determinable y valorable económicamente; el interés del acreedor puede ser patrimonial o extrapatrimonial.

¿Qué forma deben tener las obligaciones?

No existe una forma única para toda obligación: depende del acto que la origine. En los actos voluntarios suele regir la libertad de formas, salvo exigencia legal, como escritura pública. **Forma** y **prueba** no son lo mismo.

¿Cuáles son sus fuentes?

Según el apunte: **ley, contratos, actos ilícitos, enriquecimiento sin causa, ejercicio abusivo de derechos y voluntad unilateral**. Ejemplo: un contrato genera el deber de pagar; un daño injustificado genera el deber de repararlo.

¿Qué efectos producen?

El acreedor puede exigir el cumplimiento, obtenerlo por un tercero a costa del deudor cuando corresponda, o reclamar indemnización. El cumplimiento exacto libera al deudor y le permite obtener recibo y rechazar nuevos reclamos por esa deuda.

¿Cómo se clasifican?

Criterio	Clasificación y diferencia
Exigibilidad	Civiles: exigibles judicialmente. Deberes morales: no exigibles; lo entregado voluntariamente no se puede reclamar de vuelta.
Prestación	Dar, hacer o no hacer. Las de hacer pueden ser de medios (actuar diligentemente) o de resultado (lograr lo prometido).
Sujetos	Singulares o plurales. En las simplemente mancomunadas se divide la deuda; en las solidarias puede exigirse el total a un deudor.
Modalidades	Puras o sujetas a condición (hecho futuro incierto), plazo (hecho futuro cierto) o cargo (obligación accesoria).
Tiempo	De ejecución inmediata, diferida o permanente; esta última puede ser continuada o periódica.
Interdependencia	Principales: existen por sí mismas. Accesorias: dependen de una obligación principal, como la del fiador.
Fuente	Contractuales, legales, delictuales o cuasidelictuales, entre otras.

La solidaridad no se presume: debe surgir de la ley o del título de la obligación. No debe confundirse con la indivisibilidad de la prestación.

04 / INCUMPLIMIENTO

Mora, responsabilidad y daño

Apunte: pp. 44-50. Precisiones normativas: CCyC, arts. 1722, 1726, 1733 y 1741 [2].

¿Qué es la mora y cómo se produce?

Es el retraso jurídicamente relevante en el cumplimiento. Como regla, se produce al vencer el plazo pactado, sin intimación; hay excepciones para plazos tácitos o indeterminados. El acreedor también incurre en mora si rechaza injustificadamente un pago correcto.

¿Qué es la responsabilidad por incumplimiento?

Es el deber de reparar los daños causados por incumplir una obligación. Para indemnizar deben concurrir **incumplimiento o conducta antijurídica, daño, relación causal y factor de atribución**. La responsabilidad también comprende la prevención del daño.

¿Qué tipos de responsabilidad distingue el apunte?

Contractual: por incumplir una obligación del contrato. **Extracontractual:** por violar el deber general de no dañar. Puede ser **directa**, por el propio hecho, o **indirecta o refleja**, por hechos de personas por quienes se debe responder.

¿Qué diferencia hay entre culpa, dolo y factor objetivo?

Culpa: negligencia, imprudencia o impericia. **Dolo:** intención de dañar o manifiesta indiferencia por intereses ajenos. En el **factor objetivo** la culpa es irrelevante; la responsabilidad deriva, por ejemplo, del riesgo de una cosa o actividad.

¿Qué es el daño y cómo se clasifica?

Es la lesión de un derecho o interés protegido de una persona, su patrimonio o un derecho colectivo. Puede ser **patrimonial**: daño emergente (pérdida) y lucro cesante (ganancia frustrada); o **extrapatrimonial**, como el padecimiento moral.

¿Cómo debe repararse el daño?

La reparación debe ser **plena**: restablecer la situación anterior mediante una prestación en especie o una indemnización en dinero. Comprende los perjuicios indemnizables acreditados; el daño moral tiene una finalidad compensatoria, no meramente punitiva.

¿Qué son los incumplimientos inimputables?

Son aquellos que no pueden atribuirse al deudor por una causa ajena que impide cumplir. Pueden excluir responsabilidad, pero hay excepciones legales, por ejemplo cuando el deudor asumió el riesgo o el impedimento se produjo por su culpa.

¿Qué es el caso fortuito o fuerza mayor?

Es un hecho que no pudo preverse o que, previsto, no pudo evitarse. El Código los trata como sinónimos y, en principio, eximen de responsabilidad. Ejemplo: una inundación extraordinaria que imposibilita entregar una cosa determinada.

¿Qué es la imposibilidad de cumplimiento?

Si la prestación se vuelve **objetiva, absoluta y definitivamente imposible** por una causa no imputable, la obligación se extingue sin responsabilidad. La simple falta de dinero no basta; si el impedimento es imputable, corresponde reparar los daños.

¿Qué establece la teoría de la imprevisión?

Si hechos extraordinarios y ajenos a las partes y al riesgo asumido vuelven excesivamente onerosa una prestación, puede pedirse la adecuación o resolución total o parcial del contrato. Cumplir sigue siendo posible, pero se rompe gravemente el equilibrio contractual.

Para no confundir: la responsabilidad objetiva también requiere relación causal. Estar en mora puede impedir la exoneración por caso fortuito, salvo que la mora sea indiferente para la producción del impedimento.

05 / OBLIGACIONES Y CONTRATOS

Extinción y acuerdos

Apunte: extinción de obligaciones, pp. 51-53; contratos, pp. 54-61 y 64.

¿Cuándo se extingue una obligación?

Cuando cesa el vínculo que permitía al acreedor exigir la prestación al deudor. El modo normal es el **pago**, entendido como cumplimiento de lo debido, aunque no consista en entregar dinero.

Modo de extinción	Explicación breve
Pago	Cumplimiento de la prestación debida: identidad, integridad, tiempo y lugar correspondientes.
Novación	Una obligación nueva reemplaza y extingue la anterior, con intención de novar.
Transacción	Acuerdo con concesiones recíprocas para terminar o evitar un litigio sobre obligaciones dudosas o litigiosas.
Compensación	Dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras; las deudas compensables se extinguen hasta el monto menor.
Confusión	Se reúnen las calidades de acreedor y deudor de la misma obligación en una persona y un mismo patrimonio.
Renuncia o remisión	Se abandona un derecho renunciable; la remisión consiste en perdonar la deuda.
Imposibilidad	La prestación se vuelve objetiva, absoluta y definitivamente imposible por causa no imputable.
Dación en pago	El acreedor acepta voluntariamente una prestación distinta de la originalmente debida.

Contratos: respuestas centrales

¿Qué es un contrato?

Es el acto jurídico por el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para **crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales**. Ejemplo: acordar la compra de una computadora a cambio de un precio.

¿Cuáles son sus elementos?

El apunte enumera **consentimiento** (acuerdo de voluntades), **objeto** (lo contratado), **forma** (cómo se exterioriza) y **causa** (finalidad). Las partes deben ser capaces; el consentimiento se forma mediante oferta y aceptación.

¿Qué requisitos tienen el objeto y la forma?

El objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable y valorable económicamente. La forma es libre salvo exigencia legal; cuando la ley impone una solemnidad, debe respetarse con los efectos que establezca para su omisión.

¿Qué efectos produce un contrato?

Un contrato válido **obliga a las partes** y debe celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Como regla, produce efectos entre ellas; su incumplimiento permite reclamar cumplimiento, resolución cuando corresponda y reparación de los daños.

¿Cómo se extinguen los contratos?

Normalmente, por cumplimiento. También por imposibilidad, **rescisión** (acuerdo o facultad autorizada), **revocación** (decisión unilateral permitida) o **resolución** (causa posterior prevista, como incumplimiento); sus efectos dependen del supuesto.

06 / CONTRATOS

Clasificación y tipos

Apunte: clasificaciones, pp. 65-67; contratos particulares, pp. 67-77.

¿Cómo se clasifican los contratos?

Clasificación	Diferencia clave
Unilaterales / bilaterales	Obligan a una sola parte o generan obligaciones recíprocas. Ej.: donación simple / compraventa.
Gratuitos / onerosos	La ventaja se obtiene sin contraprestación o a cambio de una prestación. La contraprestación no tiene que ser dinero.
Conmutativos / aleatorios	Las ventajas son ciertas o dependen de un acontecimiento incierto. Ej.: compraventa / renta vitalicia.
No formales / formales	Hay libertad de forma o la ley exige una determinada. La forma puede ser para validez, efectos propios o prueba.
Nominados / innominados	La ley los regula especialmente o carecen de una regulación específica. También se llaman típicos / atípicos.
Principales / accesorios	Existen por sí mismos o dependen de otro contrato. Ejemplo de accesorio: la fianza.
Inmediatos / diferidos	Las prestaciones se cumplen al celebrar el contrato o se postergan para un momento posterior.
Instantáneos / de tracto sucesivo	El cumplimiento se realiza en un acto o se prolonga o repite en el tiempo, como en el alquiler.
Por adhesión	Una parte predispone cláusulas generales y la otra las acepta sin haber participado en su redacción.

¿Qué significa consensuales y reales en el apunte?

Es una clasificación tradicional: los consensuales se perfeccionan por el acuerdo y los reales requerían además entregar la cosa. **Aclaración:** el CCyC actual no conserva esta división como clasificación general de los contratos [2].

¿Qué tipos concretos conviene recordar?

Contrato	Concepto
Compraventa	Una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero.
Permuta	Las partes se obligan a intercambiar la propiedad de cosas que no son dinero.
Locación	Se concede el uso y goce temporal de una cosa a cambio de un precio en dinero.
Obra / servicios	Se promete un resultado entregable (obra) o una actividad independiente (servicios), por regla a cambio de retribución.
Fianza	El fiador se obliga accesoriamente a cumplir si el deudor principal incumple.
Consumo	Un proveedor contrata con un consumidor o usuario que adquiere bienes o servicios como destinatario final.

Clave: un mismo contrato pertenece a varias categorías. Una compraventa común puede ser bilateral, onerosa, conmutativa, típica y principal.

07 / DERECHO LABORAL

Trabajo y extinción del vínculo

Apunte: pp. 78-88 y 90. Las respuestas distinguen derechos, deberes y formas de terminación.

¿Qué es el derecho laboral?

Es la rama del derecho que regula el trabajo en relación de dependencia y los vínculos entre trabajadores y empleadores. Busca proteger al trabajador, parte más débil de la relación, y asegurar condiciones dignas y un equilibrio entre las partes.

¿Qué es el contrato de trabajo?

Existe cuando una persona se obliga a realizar tareas, obras o servicios para otra, bajo su dependencia y a cambio de una remuneración. La **subordinación** lo diferencia del trabajo autónomo, aunque las partes le den otro nombre.

¿Qué principios deben recordarse?

Protección del trabajador, irrenunciabilidad de los derechos mínimos, continuidad de la relación, primacía de la realidad y buena fe. Orientan la interpretación y aplicación de las normas laborales y procuran evitar abusos o simulaciones.

¿Cuáles son los derechos del trabajador?

Recibir salario, aguinaldo, descansos, vacaciones pagadas y protección de la seguridad social; trabajar en condiciones seguras y dignas, sin discriminación. También cuenta con protección frente al despido arbitrario y con los derechos sindicales reconocidos.

¿Cuáles son las obligaciones del trabajador?

Prestar tareas con diligencia, asistencia y puntualidad; cumplir las órdenes legítimas del empleador, cuidar los bienes y respetar la seguridad. Debe actuar de buena fe, guardar reserva sobre información confidencial y evitar competencia desleal.

¿Cuáles son las facultades del empleador?

Organizar, dirigir y controlar el trabajo, y aplicar sanciones disciplinarias proporcionadas. Puede introducir cambios dentro de los límites legales del **ius variandi**, respetando las condiciones esenciales y sin perjudicar al trabajador.

¿Cuáles son las obligaciones del empleador?

Pagar la remuneración y cumplir las cargas sociales; dar ocupación efectiva acorde con la categoría; asegurar higiene y seguridad. Debe respetar la dignidad, dispensar igual trato en situaciones equivalentes y actuar de buena fe.

¿De qué formas puede extinguirse el contrato de trabajo?

Causa	Qué ocurre
Mutuo acuerdo	Ambas partes deciden finalizarlo, con las formalidades legales. No genera por sí solo indemnización por despido.
Renuncia	El trabajador termina voluntariamente la relación. Cobra lo devengado, pero no indemnización por despido.
Despido	Puede ser directo, comunicado por el empleador, o indirecto, decidido por el trabajador ante una injuria del empleador.
Otras causas	Vencimiento del plazo; muerte; jubilación; incapacidad o inhabilitación; quiebra y fuerza mayor o falta de trabajo, según sus requisitos.

Liquidación final e indemnización son distintas. Aunque no corresponda indemnización por despido, pueden adeudarse salarios, SAC proporcional y vacaciones proporcionales no gozadas. Las otras causas de extinción tienen efectos propios.

08 / REPASO FINAL

Despidos y artículo 14 bis

Apunte: pp. 85-90 y 92. Precisiones: LCT, arts. 232-233 y 242-246 [3].

¿Qué diferencia hay entre despido directo e indirecto?

Directo: el empleador comunica la finalización. **Indirecto:** el trabajador se considera despedido por un incumplimiento grave del empleador. Directo/indirecto indica quién rompe el vínculo; con/sin causa indica si existe una justificación suficiente.

Situación	Consecuencia principal
Directo con justa causa	Si el empleador acredita una injuria grave del trabajador, no debe indemnización por antigüedad ni preaviso; sí la liquidación final.
Directo sin justa causa	En el régimen general, superado el período de prueba, corresponde indemnización por antigüedad; además, preaviso e integración del mes cuando procedan.
Indirecto justificado	Si se acredita la injuria grave del empleador, el trabajador tiene derecho a las indemnizaciones previstas para ese supuesto por la LCT.
Indirecto sin causa suficiente	No genera automáticamente derecho a indemnización. Si la causa invocada no se acredita o no es bastante grave, el reclamo puede ser rechazado.

¿Qué requisitos tiene el despido con causa?

Debe existir un incumplimiento tan grave que impida continuar la relación. La ruptura debe comunicarse por escrito y expresar claramente los motivos, que luego no pueden cambiarse; cuando corresponda, debe intimarse previamente a corregir el incumplimiento.

¿Qué es el preaviso?

Es la comunicación anticipada de que terminará la relación laboral. Busca dar tiempo para conseguir otro empleo o reemplazar al trabajador. Cuando es obligatorio y se omite, corresponde la indemnización sustitutiva, según el régimen aplicable.

¿Qué protege el artículo 14 bis?

Conviene memorizarlo en **tres bloques**: derechos del trabajador, derechos de los gremios y seguridad social. Es la base constitucional de la protección laboral.

Bloque	Contenido esencial
Trabajador	Condiciones dignas; jornada limitada; descansos y vacaciones pagos; salario justo y mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en ganancias, control de producción y colaboración en dirección; protección contra despido arbitrario; estabilidad pública y organización sindical libre y democrática.
Gremios	Convenios colectivos, conciliación, arbitraje y huelga; garantías para los representantes sindicales y protección de su empleo.
Seguridad social	Protección integral e irrenunciable; seguro social, jubilaciones y pensiones móviles, protección familiar, bien de familia, compensación familiar y acceso a vivienda digna.

Fuentes y aclaraciones de estudio

Fuente principal: **Apunte Legislación 2026.doc**. Las respuestas se sintetizan de las páginas indicadas. La diferencia ética/moral es una explicación complementaria; la forma de las obligaciones se explica a partir de la forma del acto que las origina.

Se precisan tres puntos del apunte: el nexo causal sigue siendo necesario en la responsabilidad objetiva; el daño moral se compensa; y un despido indirecto puede resultar injustificado. La división consensuales/reales se identifica como histórica.

[1] Constitución Nacional, arts. 14 bis y 43. [2] Código Civil y Comercial, texto actualizado. [3] Ley de Contrato de Trabajo, texto actualizado. Verificación complementaria: 23/10/2026.